

(별첨)

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 요 구

제 목 어선 항해와 관련한 조건 부여에 관한 사항

소관부서 통영지사

조치부서 통영지사

내 용

1. 업무 개요

통영지사에서는 「어선법」 제21조에 따라 2025.4.7. □□호(어선번호 : 00000000-00000000, 총톤수 : 4.24톤)의 정기검사를 실시하고 검사증서를 교부하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「어선법 시행규칙」 제55조 제1항 제1호, [별표8] 제2호 가목 및 [별표 16] 제3호 카목에는 낚시어선으로 사용하지 않는 어장관리 및 구획어업에 종사하는 어선인 경우 연안(도서를 포함)으로부터 5마일 이내에서 항해하는 조건으로 주기관의 개방검사를 면제하도록 규정되어 있다.

「어선검사지침」 1.6.2-3 나목에는 같은법 시행규칙 [별표 16] 제3호 카목에 따라 검사 준비를 일부 면제한 기관을 사용하는 경우, 어선검사증서 항해와 관련한 조건란에 “어장관리에 사용하는 조건으로 연안(도서포함)으로부터 5마일이내의 수역에 한정함(낚시어선업 겸용 금지)”를 기재하여 발급하도록 규정하고 있다.

따라서 검사 준비를 일부 면제한 어선에는 항해와 관련한 조건에 제한조건을 부여하여 소유자, 운영자 및 유관기관에 검사정보를 제공해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 어선에 일부 검사준비를 면제하는 규정을 적용하고도 항해와 관련한 조건에는 제한조건을 기재하지 않고 검사증서를 발급하였다.

위 업무를 부적정하게 처리한 원인을 조사한 결과 담당자의 업무착오가 주된 원인이다.

4. 조치할 사항

- 통영지사장은

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 발급된 □□호의 검사증서를 회수하고 재발급하도록 하시기 바랍니다.(시정)